

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Exercício Funcional Ilegalmente Antecipado ou Prolongado (art. 324 do CP)

O assunto é simples.

Veja como o crime de “**EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO OU PROLONGADO**” está tipificado no Código Penal:



Tome nota!

*Art. 324 - **Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:**
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.*

EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE **ANTECIPADO**

Comete o crime o funcionário público que ANTECIPA o exercício da função pública. Nos termos da lei, comete o crime o funcionário público que **entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais**.

Exemplificando: é o caso do agente nomeado, que começa a exercer suas funções antes de tomar a posse.

O fato da lei penal indicar que o crime ocorrerá se o agente entrar no exercício da função **antes de satisfeitas as EXIGÊNCIAS LEGAIS** indica **se tratar de uma NORMA PENAL EM BRANCO**. Em outras palavras, o tipo penal (Art. 324) aponta outra norma (exigências LEGAIS) para complementar sua definição.

EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE **PROLONGADO**

Comete o crime o funcionário público que PROLONGA o exercício da função pública. Nos termos da lei, comete o crime o funcionário público que **continuar a exercer a função pública, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso**.



Tome nota!

PARA CONFIGURAR AS CONDUITAS, O AGENTE DEVE SABER QUE NÃO PODE EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA.

O mais importante desse assunto é a diferença para o crime de USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. Cuidado para a banca não “te pegar” nesse crime.

A “usurpação de função pública” é o **crime praticado por PARTICULAR que usurpa a função pública**.

Já o crime de **EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO OU PROLONGADO** é praticado por **FUNCIONÁRIO PÚBLICO** já NOMEADO, mas que ainda não atende todas as exigências legais ou por aquele que **ERA** funcionário público (e continua exercendo ilegalmente as funções).

Por fim, trata-se de CRIME FORMAL, ou seja, não necessita de prejuízo à Administração Pública para consumação.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO OU PROLONGADO

*Art. 324 - **Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:***

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Comete o crime o funcionário público que ANTECIPA o exercício da função pública sem atender todas exigências legais. **É UMA NORMA PENAL EM BRANCO.**

Comete o crime o funcionário público que PROLONGA ilegalmente o exercício da função pública.

PARA CONFIGURAR AS CONDUTAS, O AGENTE DEVE SABER QUE NÃO PODE EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA.

"USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA" *versus* "**EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO OU PROLONGADO**"

- A “usurpação de função pública” é o **crime praticado por PARTICULAR** que usurpa a função pública.
- Já o crime de **EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO OU PROLONGADO** é praticado por **FUNCIONÁRIO PÚBLICO** já NOMEADO, mas que ainda não atende todas as exigências legais ou por aquele que **ERA** funcionário público (e continua exercendo ilegalmente as funções).

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
